



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 487/11
מס' בקשה: 90/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

המבקשת: רחל רודיק ת.ז. 002949576
התובעת: משרדות סמאטס 20 דירה 3 תל אביב

- נ ג ד -

המשיבה: שירה רביד ת.ז. 03076087
הנתבעת: מרחוב גבע 3 גבעתיים

ה ח ל ט ה

מבוא

עניינה של החלטה זו בבקשה למתן צו מניעה זמני אשר יאסור על המשיבה להשתמש ולהפעיל מזגנים חדשים אשר הותקנו על ידי בבית בשדרות סמאטס 20 תל אביב הבנוי על חלקה 1110 בגוש 6212 (להלן: "הבית").

הבית רשום כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם. הצדדים הינם בעלים של דירות בבית.

המבקשת טוענת כי המשיבה התקינה 4 מזגנים על קירותיו החיצוניים של הבית בניגוד להחלטות מחייבות של האסיפה הכללית לפיהן לא יותקנו מזגנים על החזית הדרומית של הבית ומזגנים גדולים יותקנו על גג הבית. כן טוענת המבקשת כי המזגנים הותקנו בסמוך לחלונות דירתה ואלו מהווים הפרעה, פגיעה בקניינה ואינם בגדר שימוש סביר. כמו כן נטען כי המשיבה פעלה בחוסר תום לב וניצלה את שיתוף הפעולה של המבקשת.

בהתאם להחלטת המפקח אריאלי מיום 03.10.11 הבקשה הומצאה לידי המשיבה ונתקיים דיון בה במעמד הצדדים ביום 09.10.11.

לדיון התייצבה המשיבה ביחד עם בעלה והכחישה את החלטות האסיפה הכללית בדבר איסור התקנת המזגנים. לטענתה הנציגות הנוכחית אישרה את התקנת המזגנים במיקומם הנוכחי. המבקשת מטרידה את המשיבה ובעלי דירות אחרים בבית היא גם מנהלת הליכים כנגד הנציגות בערכאות אחרות. המבקשת גם לא משלמת מיסי נציגות. המזגנים הקטנים הינם של 1 כ"ס ואין בהם להוות כל מקור הפרעה. גם לא ניתן להעלות את המזגנים לגג שם יעילותם אפסית. לטענת המשיבה בעלי דירות אחרים מתנגדים למיקום המזגנים על הגג. המשיבה התחייבה שלא להפעיל את המזגנים אחרי השעה 23:00 ובשעות המנוחה בצהריים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 487/11
מס' בקשה: 90/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

דיון

בבואו להחליט בדבר מתן סעד זמני, יפעיל בית המשפט את המבחנים הבאים:

א. **קיום ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת התביעה:** בשלב זה על המבקש להוכיח כי התביעה אינה טרדנית וכי קיימת שאלה רצינית שיש לדון בה (תקנה 362(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984).

ב. **שמירה על המצב הקיים:** מתן הסעד הזמני הכרחי כדי להצדיק את התערבותו של בית המשפט בשלב מוקדם, לפני בירור התביעה.

ג. **מאזן הנוחות:** ביצוע הערכה של זכויות ושל תוצאות אפשריות לגבי שני הצדדים, של מתן או סירוב נתינתו של הצו הזמני. מבחן זה בודק את הנוזקים וההכבדה שייגרמו לצד התובע אם לא יינתן הצו, לעומת הקשיים הנוזקים וההכבדה שייגרמו לצד הנתבע אם הצו יוענק לתובע.

ד. **שיקולים שביושר.** (ראו אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שמינית, עמ' 502-503).

בין המבחנים האמורים מתקיים יחס מקביל כך שכלל שבית המשפט יתרשם כי סיכויי המבקש לזכות בתביעתו גבוהים, תפחת הדרישה בדבר מאזן הנוחות ולהיפך (רע"א 6994/00 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ נ' אמר, פ"ד נו(1) 529); רע"א 10066/04 נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ נ' ד.ס.פ. ספיר אנטרפרייז בע"מ, פ"ד נט(4) 700). עם זאת, על המבקש, בכל מקרה, לעמוד ברף מינימאלי בנוגע לכל אחד מן התנאים הנפרד, שאם לא כן, לא ינתן הסעד זמני (רע"א 2826/06 שלמה אליהו אחזקות בע"מ נ' ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ [פורסם באתר נבו]).

בנסיבות דנן הגעתי למסקנה כי יש מקום ליתן צו מניעה זמני חלקי.

המבקשת הוכיחה קיומן של ראיות לכאורה לקיומה של עילת התביעה.

הוצגו בפני תמונות של המזגנים המותקנים ועל פניו מתעוררת שאלה בדבר סבירות השימוש ברכוש המשותף בהתקנתם במיקום בו הותקנו. בפרט האמורים הדברים לגבי המזגן הגדול המותקן בחזית הצפונית ולגבי המזגן המותקן מעל ובצמוד למרפסת דירתה של המבקשת בחזית הדרומית.

כמו כן הוצגו בפני פרוטוקולים של אסיפות בעלי דירות בהם הוסדר נושא השימוש ברכוש המשותף בנוגע להתקנת מזגנים. טענות המשיבה בנוגע לאי תקפותן של החלטות אלו ראויות להתברר במסגרת הליך הראיות. אולם, בשלב בו אנו מצויים, די, גם בכך, כדי לקבוע כי קיימת שאלה רצינית הדורשת בירור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 487/11
מס' בקשה: 90/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

לכך גם יש הוסיף כי מראיות המשיבה עצמה עולה הודאה בהחלטת בעלי הדירות בנוגע לאיסור התקנת מזגנים בחזית הדרומית (מוצג מש/2).

אין מחלוקת כי המזגנים אשר תועדו בכתב התביעה הם אלו אשר הותקנו על ידי המשיבה. אין גם מחלוקת שמזגנים אלו הותקנו לאחרונה וכי לא היו מותקנים מזגנים קודם לכן בדירה. בנסיבות אלה, הסעד הזמני המבוקש אכן נועד לשמור על המצב הקיים עד להכרעה בתובענה בדבר חוקיות התקנת המזגנים ובמקום שבו הותקנו.

שיקולי מאזן הנוחות ושיקולים שביושר מביאים למסקנה כי יש לקבל את הבקשה בחלקה.

המזגן המותקן מעל למרפסת דירתה של המבקשת מותקן בסמוך ממש למרפסת דירתה בקו אחד עם גג המרפסת. מעבר למפגע החזותי הבולט במיקומו של מזגן זה במקום שנבחר, אין ספק כי הפעלתו עשויה גם להטריד את מנוחתה של המבקשת, בפרט כאשר הוא מותקן בסמוך לחלון מרפסת גדול הסגור בתריס רפופה וכאשר לא מותקנים מזגנים נוספים על קיר זה. מאזן הנוחות בהקשר זה נוטה לטובת המבקשת, בפרט כאשר המשיבה מחזיקה בדירתה במשך שנים ועד עתה כלל לא היו מותקנים בה מזגנים.

המזגן הקטן הנוסף המותקן בחזית הדרומית מותקן בסמוך לחלון דירת רביד ובמרחק מה מחלון דירת רוידק. לגבי מזגן זה נדמה כי טענות המבקשת בדבר ההפרעה או כי "אי אפשר היה לישון" מעט מופרזות.

מאזן הנוחות נוטה באופן חלקי לטובת המבקשת גם בנוגע למזגנים המותקנים על הקיר הצפוני.

המזגן הגדול מותקן מעל לחלון חדר השינה של המבקשת.

שני המזגנים מותקנים משני צידיו של חדר שירות המשמש כפינת אוכל בדירתה של המבקשת. חלונות חדר השירות נפתחים לשלושה כיוונים (כמו בדירת המשיבה) ונוצר הרושם, על פניו, כאילו המזגנים "מקיפים" את חלונות חדר השירות.

אולם, מן התמונות גם עולה כי על הקיר הצפוני מותקנים מזגנים נוספים. אחד כזה, למשל, מותקן בסמוך יחסית למיקום המזגן הגדול בדירת המשיבה ובסמוך לחלון חדר השינה בדירת המבקשת. אין גם מחלוקת כי בצד זה של הבית ממילא קיימים רעשי מזגנים מבית הכנסת השכן (שם המדובר במנועי מזגנים תעשייתיים משמעותיים). בנסיבות כאלה קשה לטעון כי כל הרעש אשר מדיר שינה מעיניה של המבקשת נובע אך מן המזגנים החדשים שהותקנו.

לפיכך האיזון הנכון בין זכויות הצדדים יהיה בהגבלה חלקית של אפשרות השימוש במזגנים עד להכרעה בתובענה העיקרית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 487/11
מס' בקשה: 90/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את הבקשה בחלקה ומורה כלהלן:

ניתן בזה צו מניעה האוסר על המשיבה או כל מי מטעמה להפעיל את המזגן הקטן המותקן מעל מרפסת דירת המבקשת בחזית הדרומית וכן את המזגן הגדול המותקן בחזית הצפונית מעל חלון דירת המבקשת, וזאת עד להכרעה סופית בתובענה.

את המזגנים האחרים רשאית המשיבה להפעיל וזאת למעט בין השעות 14:00 עד 16:00 ולאחר השעה 23:00, בהתאם להסכמתה בדיון בפני.

הוצאות הבקשה ייפסקו במסגרת פסק הדין בהליך העיקרי.

המשיבה תגיש כתב הגנה בתובענה העיקרית עד ליום 20.11.11.

נקבע לביקור במקום במעמד הצדדים ליום 27.11.11 בשעה 13:30.

המזכירות תשלח ההעתק ההחלטה לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלשכתי היום י"ב תשרי תשע"ב, 10 אוקטובר 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב